

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 930/2537 นาย บู้ เหยิง รุ่งรักษานนท์ กับพวก โจทก์
นาง รจนา ศ รี ทอง กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 70, มาตรา 1087, มาตรา 1088

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์ทั้งสามเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบของห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. จำเลยที่ 1 โอนทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. แก่จำเลยที่ 3 และโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแก่จำเลยที่ 2 โดยสมรู้กัน ทำให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดอ.เสียหาย โจทก์ทั้งสามจึงฟ้องขอให้เพิกถอนหรือระงับการโอนและเรียกค่าเสียหาย ดังนี้ การกระทำของโจทก์ทั้งสามเป็นการฟ้องคดีแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบมีอำนาจกระทำไม่ โจทก์ทั้งสามจึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลทรายทอง โดยมีจำเลยที่ 1 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 2เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยที่ 1 ได้โอนขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 896พร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในที่ดินซึ่งเป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลทรายทอง ให้แก่จำเลยที่ 3 และได้โอนขายรถยนต์ดูตรายจำนวน 2 ลำ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลทรายทองให้แก่จำเลยที่ 3 จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันทำบันทึกตกลงโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งเป็นสิทธิของห้างหุ้นส่วนจำกัด

อุบลทรายทองให้แก่จำเลยที่ 2 การกระทำของจำเลยทั้งสามทำให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลทรายทองและโจทก์ทั้งสาม ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของห้างได้รับความเสียหาย เพราะขาดประโยชน์อันควรมีควรได้จากกิจการของห้างขอให้เพิกถอนการโอนขายที่ดิน การโอนขายรถยนต์ทั้งสองลำแล้วโอนคืนให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลทรายทอง ให้จำเลยทั้งสามระงับข้อตกลงการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลทรายทอง และขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลทรายทอง เดือนละ 90,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำนิติกรรมโอนทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลทรายทองให้แก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 จริง แต่เป็นการกระทำโดยสุจริต เพื่อชำระหนี้ของห้างที่มีต่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 โจทก์ทั้งสามเป็นเพียงหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบของห้าง ไม่มีอำนาจจัดการกิจการของห้างได้การฟ้องคดีนี้ก็เป็นการจัดการกิจการของห้างอย่างหนึ่งโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาว่าโจทก์ทั้งสามมีอำนาจฟ้องหรือไม่ตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสามระบุว่า โจทก์ทั้งสามเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลทรายทอง จำเลยที่ 1 โอนทรัพย์สินของห้างให้แก่จำเลยที่ 3 และโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้แก่จำเลยที่ 2 โดยสมรู้กัน ทำให้เกิดความเสียหายแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบล

ทนายทองขอให้เพิกถอนหรือระงับการโอนดังกล่าวและเรียกค่าเสียหาย และข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าโจทก์ทั้งสามเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบของห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลทนายทอง ดังนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าการที่โจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบคดีนี้ขอให้เพิกถอนการโอนขายทรัพย์สินของห้างและให้ระงับข้อตกลงการโอนไปอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของห้างกับขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่ห้างนั้น เป็นการฟ้องคดีแทนห้างซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบมีอำนาจกระทำไม่ เพราะการฟ้องคดีแทนห้างเป็นอำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการเท่านั้น โจทก์ทั้งสามจึงไม่มีอำนาจฟ้อง คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาข้ออื่นตามฎีกาโจทก์ทั้งสามอีกต่อไป

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ